

1502582-71.2022.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis
Comarca: Santos
Foro: Foro de Santos
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/12/2022
... Controle nº 2022/000594
Assunto
Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCIANO FERREIRA MORAIS

Em 30 de novembro de 2022, às 15h30, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis, comigo Escrevente ao final nomeada, deu-se início à audiência de instrução, debates e julgamento, em sala virtual da 3ª Vara ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santos
Foro de Santos
3ª Vara Criminal
Praça José Bonifácio, s/n, Centro - CEP 11013-910, Fone: (13) 3346-5824, Santos-SP
- E-mail: santos3cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Processo nº:
1502582-71.2022.8.26.0536 - Controle nº 2022/000594
Assunto
Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCIANO FERREIRA MORAIS

Em 30 de novembro de 2022, às 15h30, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis, comigo Escrevente ao final nomeada, deu-se início à audiência de instrução, debates e julgamento, em sala virtual da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP, por meio da ferramenta Microsoft Teams, nos termos da Resolução nº 850/2021 do TJSP e do Provimento CSM nº 2651/2022. Cumpridas as formalidades legais, as partes foram apregoadas. Pela impossibilidade de assinatura do documento pelos participantes em razão da realização do ato por videoconferência, dou fé de estarem presentes ao ambiente virtual o representante do Ministério Público Dr. Carlos Eduardo Terçarolli e o defensor, Dr. Carlos Eduardo Afonso Rodrigues - Defensoria Pública. Ausentes a vítima Mourinaldo Almeida da Silva e as testemunhas Jonathan Santos da Conceição e Anderson de Oliveira Carvalho, e ausente o réu Luciano Ferreira Moraes, devidamente intimado. Antes de dar início à audiência, pela MM. Juíza foi decretada a revelia do réu. A seguir, pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da vítima e das testemunhas. Pela MM. Juíza foi dito que homologava as desistências, encerrada a instrução e dada a palavra às partes para as alegações finais orais. De acordo com

o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, os depoimentos foram captados em áudio e vídeo diretamente pelo sistema SAJ e estarão disponíveis às partes após 24 horas da realização do ato no E-SAJ. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. LUCIANO FERREIRA MORAIS foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, I, do Código Penal, porque no dia 26 de julho de 2022, por volta das 15h30min, na Rua João Pessoa, defronte ao nº 224, Centro, nesta Cidade e Comarca, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, 01(uma) bicicleta, da marca Caloi, avaliada em R\$1.000,00 (mil reais), pertencente a Mourinaldo Almeida da Silva. Auto de avaliação na fl. 10 e auto de exibição, apreensão e entrega na fl. 15. A denúncia foi recebida no dia 29 de julho de 2022 (fl. 49), ao que se seguiu regular citação (fl. 58) e apresentação de resposta à acusação (fl. 62). Durante a instrução, não foi possível a colheita dos depoimentos da vítima e das testemunhas, nem a realização do interrogatório, em razão da ausência de todos – embora regularmente intimados – e desistência das partes (termo). Em sede de debates, tanto o Ministério Público como a defesa pediram a absolvição. É o relatório. Fundamento e decido. Com razão as partes. Uma vez que não foi possível a oitiva da vítima nem das testemunhas durante a instrução, não houve produção de prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que torna mister a absolvição. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, absolvendo LUCIANO FERREIRA MORAIS de infração ao art. 155, §4º, I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Comunique-se à vítima, nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados de todos os atos praticados. Nada mais". Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Thaina de Lima Nóbrega, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA